

Nr. 3 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Meldepflicht der deutschen Staatsangehörigen im Ausland. 7. Januar 1938

R 3001/22363, Bl. 154, 157 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Nach § 12 des Gesetzes, betreffend die Organisation der Bundeskonsulate sowie die Amtsrechte und -pflichten der Bundeskonsuln vom 8. November 1867 (Bundesgesetzbl. S. 137) hat jeder deutsche Konsul über die in seinem Amtsbezirke wohnenden und bei ihm angemeldeten deutschen Staatsangehörigen eine Matrikel zu führen. Die Eintragung in die Matrikel war gemäß § 21 des früheren Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 (Bundesgesetzbl. S. 355) bei mehr als zehnjährigem ununterbrochenen Aufenthalt im Ausland Voraussetzung für die Bewahrung der Reichsangehörigkeit. Hierdurch wurde mittelbar ein gewisser Zwang auf die Auslandsdeutschen ausgeübt, sich in die Matrikel eintragen zu lassen. Diese Sachlage hatte sich mit dem Inkrafttreten des gegenwärtig geltenden Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 (RGBl. S. 583)² geändert, weil dieses Gesetz die zehnjährige Abwesenheit als Grund des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit nicht mehr kennt. Da an die Eintragung in die Konsulatsmatrikel seither keinerlei Rechtsfolgen mehr geknüpft sind, wurde die Meldung beim Konsulat zum Zwecke einer solchen Eintragung von den Auslandsdeutschen mehr und mehr als überflüssig empfunden. Eintragungen wurden infolgedessen nur noch selten beantragt. Die Matrikel gewährt daher den Auslandsbehörden gegenwärtig keine Übersicht über die sich in ihren Amtsbezirken aufhaltenden deutschen Staatsangehörigen. Dieser Zustand erschwert den Auslandsbehörden die Vertretung der gemeinsamen Interessen der Auslandsdeutschen gegenüber dem Aufenthaltsstaat und behindert die Bestrebungen zur besseren Zusammenfassung der Auslandsdeutschen und Aufrechterhaltung ihrer Verbindung mit der Heimat.

Die Voraussetzung für eine wirksame Zusammenfassung des gesamten Deutschtums im Ausland ist, eine möglichst zuverlässige, vollständige, laufend berichtigte Übersicht über die im Amtsbereich

¹ KabVorl. des AA, gezeichnet von StS Bohle, dem RMRk zugeleitet m. d. B. um Verabschiedung im verkürzten Umlaufverfahren; R 43 II/135a, Bl. 1–5 (ohne Begründung); R 3001/22363, Bl. 153–158. Eine Erstfassung als „Gesetz über die Meldepflicht dt. Reichsangehöriger im Ausland“ hatte das Rechtsamt der NS-AO bereits am 25. 3. 1935 entworfen; es sah eine Meldeverpflichtung schon bei über zweimonatigem Auslandsaufenthalt vor und sollte nach Verkündung der allgem. Wehrpflicht v.a. der Wehrerfassung aller Auslandsdeutscher dienen. Der Entw. war im Juli 1935 vom StdF ans RIM, von dort ans AA weitergeleitet, von diesem am 26. 9. den Ressorts zugestellt und am 2. 10. 1935 auf Referentenebene besprochen worden. Die Kosten bezifferte man auf einmalig 1,5 Mio RM, hiervon 0,5 Mio in Devisen, was das Vorhaben zunächst hatte scheitern lassen. R 3001/23208; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30650.

Der ursprüngl. Zweck war mittlerweile aufgr. der VO über die Heranziehung der dt. Staatsangehörigen im Ausland zum aktiven Wehrdienst und zum Reichsarbeitsdienst vom 31. 1. 1936 (RGBl. I S. 65) sowie der revid. gleichnamigen VO vom 17. 4. 1937 (RGBl. I S. 517) fortgefallen; s. PFUNDTNER/NEUBERTI g 3, S. 51–68. Bei Vorbereitung des für Mai 1938 anstehenden Staatsbesuchs Hitlers in Italien stellte die NS-AO aber erneut fest, „daß den Reichsvertretungen nur ein Bruchteil der in Italien lebenden deutschen Staatsangehörigen dem Namen nach bekannt ist“, was den Erfolg der polizeil. Sicherungsmaßnahmen gefährde. StS Bohle hatte daher am 7. 12. 1937 im AA die Wiederaufnahme des Gesetzesvorhabens angeregt. Am 12. 12. war dem StdF, RIM, RKRm, RFM, RWiM, RJuM, RBkDir., der NS-AO und dem RFSSChDP ein entspr. Entw. zugegangen, das Begleitschreiben konkretisierte: „Es ist geplant, das Gesetz nur allmählich einzuführen, beginnend zunächst mit ein oder zwei Ländern, so daß nur mit einer verhältnismäßig geringen Inanspruchnahme von Devisen zu rechnen sein wird.“ In einer der KabVorl. vorausgehenden Ressortbesprechung vom 22. 12. 1937 hatte der Entw. nur noch geringfügige Änderungen erfahren; PA, R 27248, unfol.; R 3001/22363, Bl. 138–141. Vgl. APK I 2, Reg. Nrr. 22712, 22768; II 3, Reg. Nr. 31631.

² Vgl. Dok. Nr. 42.

jedes Konsulats ansässigen deutschen Staatsangehörigen zu haben. Hierzu ist die Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung zu Meldungen bei dem zuständigen Konsulat dringend erforderlich. Eine solche Meldepflicht kennen auch bereits verschiedene andere Staaten wie Frankreich, Portugal, die Schweiz, in örtlich beschränktem Umfang auch England.

§ 1 des Gesetzentwurfs³ knüpft die Meldepflicht an einen mindestens dreimonatigen Aufenthalt im Bezirk desselben Konsulats. Damit scheiden in der Regel solche Personen aus, die sich vorübergehend auf einer Vergnügungs- oder Studienreise im Ausland aufhalten. Ihre Erfassung würde, abgesehen von einem zu großen Arbeitsaufwand für die Konsulate, für das Leben der deutschen Gemeinschaften im Ausland im allgemeinen ohne besondere Bedeutung sein.

Zu § 2: Für Minderjährige soll die Meldepflicht dem Haushaltsvorstand obliegen. Die Ehefrau ist dagegen selbst meldepflichtig.

Zu § 3: Die Meldepflicht entsteht nach Ablauf der in § 1 vorgesehenen drei Monate. Die Meldung soll alsdann unverzüglich erstattet werden. Wer von vornherein beabsichtigt, länger als drei Monate im Bezirk desselben Konsulats zu bleiben, kann und soll sich alsbald nach seiner Zureise melden.

Zu §§ 4 und 5: Die Mittel zur Erzwingung der Meldung und damit zur Durchführung des Gesetzes sind beschränkt. Andere Staaten sehen als solche Mittel für säumige Meldepflichtige zeitweise Erhöhung aller konsularischen Gebühren (so in Frankreich), Entziehung des diplomatischen und des konsularischen Schutzes (so in der Schweiz), auch Bestrafung (so für Wehrpflichtige in der Schweiz) vor. Der Gesetzentwurf bedroht denjenigen, der die Meldepflicht vorsätzlich verletzt, mit der Entziehung des Schutzes des Reiches. Für besonders schwere Fälle⁴ sieht § 5 des Entwurfs die Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit vor. Diese Entziehung kommt in Betracht, wenn der Meldepflichtige nicht nur seiner Meldepflicht beharrlich nicht nachkommt, sondern sein Verhalten sich auch als eine bewußte Verleugnung des Deutschtums kennzeichnet. Weitere Mittel, insbesondere die Verhängung von Geld- und Haftstrafen zur Erzwingung der Meldung können den Konsuln nicht an die Hand gegeben werden. Solche Strafen sind deshalb im Gesetz nicht vorgesehen.

Zu § 6: Die Melderegister sollen grundsätzlich von den Berufskonsuln geführt werden, zu denen auch die mit konsularischen Befugnissen ausgestatteten Leiter der Deutschen Botschaften und Gesandtschaften gehören. Der Reichsminister des Auswärtigen wird von der Befugnis, Wahlkonsuln mit der Registerführung zu betrauen, nur dann Gebrauch machen, wenn die sachgemäße Führung und sichere Verwahrung der Register unbedingt sichergestellt ist.

Zu § 7: Um auf pünktliche Erfüllung der im Gesetz vorgesehenen Meldepflicht hinzuwirken, ist vorgesehen, daß die Eintragung von Meldungen, die rechtzeitig erstattet werden, gebührenfrei ist, daß aber bei schuldhafter Verzögerung von Meldungen eine Gebühr zwischen 5 und 100 RM zu erheben ist. Die Gebühr setzt der Konsul nach Lage des Einzelfalles fest.

Zu § 9: Es ist beabsichtigt, die in §§ 1 f[ol]g[ende] des Gesetzes vorgesehene Meldepflicht nicht an einem bestimmten Tage für das gesamte Ausland in Kraft zu setzen, sondern in der Weise vorzugehen, daß die Einführung schrittweise, und zwar zunächst in denjenigen Ländern erfolgt, wo ein besonderes Bedürfnis besteht und politische Schwierigkeiten nicht zu erwarten sind. Es wäre außenpolitisch unerwünscht, die Länder, in denen die Einführung erfolgen soll, durch eine Bekanntmachung im Reichsgesetzblatt zu bezeichnen. Aus diesem Grunde ist das in § 9 Abs. 1 bezeichnete Verfahren gewählt worden⁵. Durch Ausführungsvorschriften werden die Konsuln angewiesen werden, die hier vorgesehene Bekanntmachung nicht nach eigenem Ermessen, sondern nur mit besonderer Ermächtigung des Auswärtigen Amtes zu erlassen, das sich seinerseits jeweils, insbe-

³ Die KabVorl. war identisch mit dem später verkündeten Gesetz (u. Anm. 6), auf den Nachweis des Wortlauts einzelner Paragraphen wird daher verzichtet.

⁴ Hierzu § 5: „Wer die ihm obliegende Meldepflicht beharrlich und in einer Weise verletzt, die einen Verstoß gegen die Treuepflicht gegenüber Volk und Reich darstellt [...]“

⁵ Eintritt der Meldepflicht im jeweiligen Konsulatsbezirk, „sobald der Konsul öffentlich bekanntmacht, daß das Melderegister in diesem Bezirk angelegt ist“.

sondere wegen der etwa entstehenden Kosten mit den beteiligten anderen Ministerien ins Einvernehmen setzen wird.

Zu § 10: Die Ermächtigung zum Erlaß von Ausführungsvorschriften ist gemäß der ressortmäßigen Zuständigkeit geregelt worden⁶.

⁶ Soweit ein Entzug der Staatsangehörigkeit nach § 5 in Frage kam, durch den RIM im Einvernehmen mit AA und StdF, ansonsten durch das AA im Einvernehmen mit dem StdF. – Die Rkei gab den Ges-Entw. am 10. 1. 1938 mit Fristsetzung bis 24. 1. in Kabinettsufluss und konstatierte am 25. 1., nachdem weder Widerspruch erhoben noch Änderungen gewünscht worden waren, seine Annahme; R 43 II/135a, Bl. 1, 6. Hitler fertigte das *Gesetz über die Meldepflicht der deutschen Staatsangehörigen im Ausland* am 3. 2. 1938 aus (RGBl. I S. 113), möglicherweise auf Vortrag von AA v. Neurath, dessen Unterschrift es noch trägt, ausweislich der Akten jedenfalls ohne direkte Beteiligung von Lammers. Am 21. 1. war auf einer Ressortbesprechung im AA die Ausführungsvorschrift abgestimmt worden, sie erging am 8. 2. 1938 (RMinBl. S. 47); R 3001/ 22363, Bl. 165; generell PFUNDTNER/NEUBERT I b 41, S. 1–6. Am 28. 3. wies Bohle die Auslandsvertretungen an, die Volksabstimmung über den Anschluß Österreichs am 10. 4. zur sofortigen Bekanntmachung über die Anlegung der Melderegister zu nutzen, um von den stimmberechtigten Auslandsdeutschen, einschl. der ehemals österr. Staatsbürger, bei Aushändigung der Stimmschein sogleich die Ausfüllung der Meldeblätter zu verlangen; PA, R 27248.

Zitierhinweis

Nr. 3 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Meldepflicht der deutschen Staatsangehörigen im Ausland. 7. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d003>